

1501321-47.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... flagrancial pela prática do crime de tráfico de drogas, tanto em relação à Giovani, como Luis Carlos" (fls. 6/7).

Em juízo disse que local é conhecido pela prática de tráfico - "biqueira do cowboy/creche"; há uma trilha onde tráfico ocorre; pararam viatura porque havia madeira impedindo acesso; presenciaram Ednaldo entrar na trilha e o acompanharam; viram Ednaldo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501321-47.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501321-47.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GIOVANI TADEI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

GIOVANI TADEI foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 19/5/2022, por volta das 10h, nas imediações do estabelecimento de ensino Sesi, em conjunto com o adolescente L. C. L. N., tinham em depósito e guardavam, para fins de consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções de maconha, com peso líquido de 14,6 (quatorze vírgula seis) gramas, 17 (seis) porções de cocaína petrificada, com peso líquido de 4,6 (quatro vírgula seis) gramas, e 16 (dezesesseis) porções de cocaína, com peso líquido de 3,6 (três vírgula seis) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 93/94, sustentando que as drogas apreendidas eram destinadas ao próprio consumo.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 29/7/2022, às fls. 100/102.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da peça

acusatória, com fixação do regime fechado (fls. 164/177). A defesa reiterou os termos da defesa preliminar, pugnando pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 183/185).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de análise. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

O condutor e primeira testemunha, Frederico Álvaro de Lima e Silva Oliveira, policial civil, narrou em sede policial que em conjunto "policial civil Cícero rumaram para o sítio dos fatos, haja vista que tem ocorrido venda de drogas em um terreno atrás da escola Sesi, na Estrada da Bragantina, onde flagrantes foram feitos recentemente pelas equipes desta especializada; Ao chegarem ao local, notaram que para dificultar a ação policial, criminosos colocaram fixaram no solo um segmento de madeira, na vertical, para impedir que ocorra aproximação da área descampada onde ocorre o tráfico; Dessa forma, o depoente e seu colega, agindo de forma dissimulada, estacionaram a viatura descaracterizada longe e ingressaram em uma trilha logo atrás de um rapaz, que aparentemente estava indo comprar drogas; Adentrando na região descampada, notaram que um indivíduo, identificado como Giovani Tadei, recepcionou o citado transeunte, dando sinal com a mão para que fosse até outro rapaz, quem seja o adolescente Luis Carlos, dizendo a ele "eu conheço esse aí, pode vender", o que convenceu os policiais de que ele exercia a função chamada popularmente de "pano"; Seguindo citado comprador, flagraram quando ele entregou numerário ao garoto, recebendo em troca porções de droga, razão pela qual entenderam conveniente efetuar abordagem, oportunidade em que o Investigador Cícero deteve o adolescente, ao passo que o depoente abordou Giovani, sendo certo que o adquirente, identificado como Ednaldo, não empreendeu fuga; Que com Giovani, até mesmo pela função que exerce, nada de ilícito foi encontrado, mas com o adolescente foi localizada a quantia de R\$ 38,00 (trinta e oito reais) em dinheiro, assim como 14 (catorze) porções de maconha, 16 (dezesesseis) de cocaína e 17 (dezesete) de crack, tendo prontamente confessado a traficância; Que Ednaldo tinha 02 (duas) porções de crack, tendo ele confirmado que as adquiriu de Luis Carlos, bem assim que seu conhecido Giovani é o "pano" da "biqueira"; Apresentada a ocorrência nesta delegacia, a Autoridade Policial ao final subscrita entendeu presente estado flagrancial pela prática do crime de tráfico de drogas, tanto em relação à Giovani, como Luis Carlos" (fls. 6/7).

Em juízo disse que local é conhecido pela prática de tráfico - "biqueira do cowboy/creche"; há uma trilha onde tráfico ocorre; pararam viatura porque havia madeira impedindo acesso; presenciaram Ednaldo entrar na trilha e o acompanharam; viram Ednaldo cumprimentar Giovani, que disse ao menor: "pode vender porque esse eu conheço"; posteriormente viram troca de mãos entre adolescente e Ednaldo; depoente abordou Giovani, que não tinha nada de ilícito, pois exercia função de "pano" (controle de acesso); menor com drogas e dinheiro; Ednaldo com drogas; adolescente disse que recebia R\$ 150,00 ao dia; não aparentava estar sob influência de drogas. No mesmo sentido o depoimento extrajudicial do policial civil Cícero Alves de Araujo (fl. 5), que em juízo disse rumaram para Campo Limpo Paulista a fim de realizar diligência pelo local dos fatos; estavam em viatura descaracterizada; havia madeira impedindo acesso das viaturas; deixaram o carro e caminharam a pé; próximo ao local, viram usuário entrar no "trio" e caminhar; depoente seguiu e parceiro Frederico ficou mais para trás; quando chegou ao local, Giovani olhou para o comprador e disse: "esse eu conheço, pode vender a droga pra ele"; Ednaldo foi até o adolescente, que entregou o dinheiro e fez a droga; "tava bem visual" [a transação]; abordou adolescente; parceiro abordou o acusado; se identificaram como

investigadores; o menor assumiu a autoria e disse que estava em posse das drogas; Giovani disse: "eu só sou o pano"; com usuário apreendidas duas pedras de crack; com adolescente drogas e dinheiro; com Giovani nada de ilícito, porque apenas apontava e ficava de olho na chegada da viatura (função de "pano"); local conhecido como ponto de tráfico; não conhecia acusado nem adolescente.

Ednaldo Cristiano Sacramoni, também detido na ocorrência, expôs que "é usuário de "crack", e que nesta data foi surpreendido pelos agentes acabara de comprar duas pedras de crack, assim foi conduzido a esta delegacia pa[r]a prestar depoimento; Que afirma que quando foi comprar as drogas na biqueira, Giovani sinalizou ao depoente proximo dali a pegar a droga com o menor Luiz, e assim o fez" (fl. 8). Em juízo disse que foi no Jardim Santa Maria comprar duas pedras de crack; saiu e foi abordado pelos policiais da DISE; havia cinco ou seis pessoas na biqueira, não lembra de quem comprou a droga; não se recorda da pessoa de Giovani; "eu chego na biqueira, não fico perguntando o nome de ninguém".

Luis Carlos Liborio Nunes, também detido na ocorrência, narrou que "foi detido pelos agentes na "biqueira da creche", prontamente confessou que estava vendendo drogas, disse que seu turno é das 09hr às 18hr, vende maconha, cocaína e crack, ganha a importancia de R\$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) por dia, vende drogas há cerca de dois meses naquele local; Que é foi a primeira vez que foi apreendido vendendo drogas e afirma que Giovani estava de "pano".

Em juízo, ouvido como informante, disse conhecer Giovani Tadei, "foi preso junto comigo no dia do acontecido"; estava junto com depoente desde o período da manhã; "quem tava fornecendo a droga era ele".

Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); boletim de ocorrência (fls. 9/11); auto de exibição e apreensão (fl. 21); laudo de constatação preliminar (fls. 23/25); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 124/126), que atestaram a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado.

Em seu interrogatório afirmou que foi para comprar; não trabalhou como "pano"; é usuário; policiais estão mentindo; não os conhecia; adolescente também estava comprando drogas; tem passagem por tráfico; trabalhava como ajudante de pedreiro. Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia.

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

No mesmo sentido a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)".

Consigna-se que o próprio adolescente detido na ocorrência, ouvido em juízo disse que Giovani estava consigo desde manhã, fornecendo as drogas.

No mais, apesar de o acusado ter alegado que as drogas eram destinadas ao seu consumo, sua versão é isolada no acervo probatório, na medida em que tanto os agentes quanto o adolescente relataram que estava envolvido na traficância.

Por fim, embora não pleiteado pela defesa, não há falar em desclassificação da conduta para a tipificada no art. 37 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que previamente ajustado com o adolescente para a venda de drogas, conforme relato deste e dos agentes públicos ouvidos em juízo, que presenciaram a dinâmica da mercancia no local, também corroborada pelo depoimento de Ednaldo.

Neste norte:

Apelação - [...] Pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/2006 - Colaboração como informante - Impossibilidade de acolhimento - Delito que se tipifica quando o agente auxilia grupo, organização ou associação mediante ação que se restringe à prestação de informações relevantes para a execução do tráfico - Ré que abordava os usuários e os conduzia à presença da comparsa para a realização das vendas de drogas, assim concorrendo efetivamente para as vendas criminosas - Condutas que se tipificam na norma do artigo 33, caput, da referida lei - [...]. (TJSP; Apelação Criminal 1501107-73.2019.8.26.0540; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recursos das defesas - - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais são suficientes para a comprovação dos fatos, indicando a mercancia ilícita por parte dos acusados - [...] - Desclassificação para o artigo 37, da Lei de Drogas - Inadmissibilidade - Para a caracterização do delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas é essencial que o informante não integre efetivamente o grupo e não participe do tráfico, o que não se verifica à espécie.- - Tráfico bem caracterizado - [...] - Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 0000306-56.2018.8.26.0545; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021) - grifou-se.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fl. 21); laudo de constatação preliminar (fls. 23/25); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 124/126), que atestaram a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do adolescente, mancomunado com o acusado, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o acusado foi preso com cerca de 20 (vinte) gramas de drogas, em sua maioria maconha, quantidade módica e incompatível com o acréscimo da reprimenda. Em reforço: "Consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Embora a nocividade da droga seja critério idôneo para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, o caso envolveu a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, o que, por questão de proporcionalidade, enseja a redução da pena-base para o piso legal" (STJ, HC n. 398.722/SC) - grifou-se.

Contudo, mau antecedente específico (autos n. 0001036-72.2013.8.26.0115) (fls. 144/146), a justificar o acréscimo de 1/5 à reprimenda, fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, uma vez que as demais circunstâncias não

excedem a gravidade inerente a o tipo.

Sobre a personalidade e conduta social: "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedente criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Na segunda fase, o acusado é reincidente (processo n. 0000617-21.2016.8.26.0544 - fls. 144/146), impondo-se o acréscimo de 1/6 à reprimenda, ajustada para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, descabida a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o acusado é reincidente, além de possuir mau antecedente específico, não preenchendo os requisitos legais.

No mais, diante da prática do delito nas imediações do estabelecimento de ensino Sesi (art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), com a participação do adolescente L. C. L. N. (art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), circunstâncias comprovadas ao longo da instrução, especialmente pelas provas testemunhais, com destaque ao depoimento do próprio adolescente, impõe-se o acréscimo da pena.

De acordo com o STJ: "O aumento de pena, em patamar acima do mínimo legal, em virtude da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n.

11.343/2006, exige fundamentação concreta e idônea, mediante a indicação de circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima, o que foi observado na espécie" (AgRg no AREsp 1404658/SP).

No caso, a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, local com circulação de crianças e adolescentes, valendo-se de menor para a prática dos atos de efetiva comercialização de drogas de naturezas distintas (fl. 21), justifica o acréscimo de 1/3 à reprimenda, fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP) e valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

A reincidência impede a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar GIOVANI TADEI pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Mantidos integralmente os fundamentos exarados às fls. 52/53, aos quais se acresce a constatação de que é multireincidente, deve ser mantida a prisão preventiva, ante o inequívoco e concreto risco de reiteração delitiva.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 15/16) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de

sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.
Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, §6º).
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA